

A1 Canarias 2018

Actualizado el 01/01/2020

1. ¿En qué sección del Capítulo de Derechos y libertades de la Constitución Española se enmarca el derecho a la propiedad privada y a la herencia?

- a) De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
- b) De los derechos y deberes de los ciudadanos.
- c) De los principios rectores de la política social y económica.
- d) De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.

2. La reforma de la Constitución Española:

- a) Siempre deberá ser sometida a referéndum su ratificación.
- b) Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por 3/5 de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
- c) Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por mayoría absoluta de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
- d) Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por 2/3 de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.

3. Los valores superiores del ordenamiento jurídico español, según la Constitución Española de 1978, son:

- a) la libertad, la igualdad y el pluralismo jurídico.
- b) la libertad, la igualdad y el Estado social y democrático de derecho.
- c) el Estado social y democrático de derecho.
- d) la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

4. Según el artículo 9 de la Constitución Española, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico:

- a) los ciudadanos y los poderes públicos.
- b) los ciudadanos a excepción de los poderes públicos.
- c) los ciudadanos y los poderes públicos, a excepción de las personas miembros del congreso y senado que gozan de inmunidad parlamentaria.
- d) los ciudadanos y los poderes públicos, a excepción de la persona que ostente la presidencia del Gobierno del Estado y de las comunidades autónoma que no están sujetas a responsabilidad jurídica.

5. ¿Cuál es, según la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la entidad local básica?

- a) El municipio.
- b) La isla.
- c) La Comunidad Autónoma.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

6. ¿Qué competencia NO podrán asumir las Comunidades Autónomas?

- a) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
- b) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
- c) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
- d) La gestión en materia de protección del medio ambiente.

7. El Presidente de una Comunidad Autónoma es elegido:

- a) Por la Asamblea Legislativa de entre sus miembros y nombrado por el Rey.
- b) Por la Asamblea Legislativa y nombrado por el Presidente del Gobierno.
- c) Por las Cortes Generales y nombrado por el Rey.
- d) Por las Cortes Generales y nombrado por el Presidente del Gobierno.

8. El presidente de una Comunidad Autónoma es nombrado por:

- a) El Rey.
- b) Las Cortes Generales.
- c) La Asamblea Legislativa de entre sus miembros.
- d) El Consejo de Gobierno.

9. En la reforma de los Estatutos intervienen las Cortes Generales:

- a) Siempre.
- b) Nunca.
- c) Sólo cuando se trate de Comunidades Autónomas que accedieron por la vía común.
- d) En las Comunidades Autónomas de vía especial exclusivamente.

10. Las competencias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución:

- a) Corresponderán únicamente al Estado.
- b) Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía.
- c) Siempre serán compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
- d) Todas son incorrectas.

11. Según el artículo 149 de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

- a) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- b) La agricultura y ganadería.
- c) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
- d) La gestión en materia de protección del medio ambiente.

12. Según el Título VIII Organización Territorial del Estado de la Constitución Española:

- a) Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado a excepción del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra por sus fueros históricos.
- b) Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado a excepción de las regiones periféricas que se regularán por lo establecido en sus Estatutos de Autonomía.
- c) Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado excepción de las Autonomías que dispongan de características históricas, culturas y económicas comunes, con arreglo a lo previsto en sus respectivos Estatutos.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

13. Según la Constitución Española ¿cómo se organiza territorialmente el Estado?

- a) No existe organización territorial del Estado.
- b) En Comunidades Autónomas, Provincias, Comarcas y Municipios.
- c) En Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.
- d) En Ayuntamientos, en Diputaciones, en Cabildos y en el Estado.

14. Según la Constitución Española, las Haciendas Locales deben:

- a) Ser autosuficientes.
- b) Carecer de recursos propios.
- c) Sustituir a la estatal.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

15. Según la Constitución Española, los recursos de las Comunidades Autónomas no están constituidos por:

- a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
- b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
- d) Bienes situados fuera de su territorio.

16. Según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la organización municipal responde a las siguientes reglas (señale la respuesta incorrecta):

- a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde la Junta de Gobierno Local.
- b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
- c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios.
- d) Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios.

17. ¿Qué tratado de la Unión Europea es el más reciente?

- a) Tratado de Roma.
- b) Tratado de Lisboa.
- c) Tratado de Ámsterdam.
- d) Tratado de Maastricht.

18. El artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que la Unión dispondrá de competencia exclusiva en el siguiente ámbito:

- a) Mercado exterior.
- b) Agricultura y pesca.
- c) Unión aduanera.
- d) Medio ambiente.

19. El Reglamento Comunitario es una norma:

- a) Que precisa de una norma interna de integración en el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro.
- b) De alcance limitado.
- c) Que será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
- d) No existen Reglamentos Comunitarios.

20. El tratado que estableció la Unión Europea es:

- a) Tratado de Roma.
- b) Tratado de Lisboa.
- c) Tratado de Ámsterdam.
- d) Tratado de Maastricht.

21. Entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos gestionados conjuntamente por la Comisión Europea y los países de la UE se encuentran:

- a) Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC).
- b) Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo de Tecnología Digital (FTIC).
- c) Fondo de Cohesión (FC), Fondo de Tecnología Digital (FTIC), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
- d) Fondo de Tecnología Digital (FTIC), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

22. Los Estados fundadores de la Unión Europea fueron:

- a) Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
- b) Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
- c) Francia, Austria, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
- d) Francia, Alemania, Irlanda, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

23. ¿Cuál de las siguientes opciones no se considera inicio del procedimiento «de oficio», según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- a) Inicio como consecuencia de orden superior.
- b) Inicio del procedimiento por denuncia.
- c) Inicio por petición razonada formulada por cualquier órgano administrativo.
- d) Inicio mediante escrito del interesado presentado en el registro de entrada de una Administración Pública.

24. De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia:

- a) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
- b) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- c) En ningún caso.
- d) En cualquier caso.

25. Indicar la opción correcta:

- a) Los procedimientos administrativos sólo pueden iniciarse a solicitud del interesado.
- b) Los procedimientos se pueden iniciar de oficio o a solicitud del interesado.
- c) Los procedimientos sólo pueden iniciarse de oficio, por la Administración.
- d) Los procedimientos iniciados a solicitud del interesado conllevan una tramitación diferente.

26. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿cómo se puede ampliar el plazo de un proceso administrativo?

- a) En ningún caso se puede ampliar porque siempre se establecen plazos lo suficientemente amplios.
- b) Se puede ampliar si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
- c) Se puede ampliar si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. En determinadas circunstancias podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
- d) Todas son incorrectas.

27. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los informes serán:

- a) Facultativos y no vinculantes.
- b) Facultativos y vinculantes.
- c) Preceptivos y no vinculantes.
- d) Preceptivos y vinculantes.

28. El error en la calificación del recurso administrativo por parte del recurrente:

- a) Impedirá su tramitación.
- b) Deberá ser subsanado.
- c) No será obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter.
- d) Siempre es necesaria su correcta calificación.

29. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, contra la resolución de un recurso de alzada:

- a) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b) Cabe interponer tanto el recurso extraordinario de revisión como recurso de reposición.
- c) Cabe interponer nuevamente recurso de alzada, así como el extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- d) Todas son incorrectas.

30. ¿En qué supuestos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, no obliga al órgano de contratación a tramitar el expediente de contratación?

- a) En la tramitación de urgencia.
- b) En la tramitación de emergencia.
- c) En la tramitación plurianual.
- d) En la tramitación excepcional.

31. Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público no es una causa de resolución de un contrato de servicios:

- a) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
- b) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
- c) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.
- d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

32. Los contratos menores definidos en el artículo 118 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, no podrán tener una duración superior a:

- a) Un año ni ser objeto de prórroga.
- b) Cinco años ni ser objeto de prórroga.
- c) Dos años ni ser objeto de prórroga.
- d) Seis meses con derecho a prórroga.

33. Dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, el Procedimiento de déficit excesivo establece como déficit público máximo de referencia:

- a) El 1% del PIB.
- b) El 2% del PIB.
- c) El 3% del PIB.
- d) Ninguno de los anteriores es cierto.

34. No es un principio general de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

- a) Principio de estabilidad presupuestaria.
- b) Principio de transparencia.
- c) Principio de plurianulidad.
- d) Principio de eficacia en la distribución de los recursos públicos.

35. La violencia de género a que se refiere la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género comprende:

- a) únicamente actos de violencia física.
- b) únicamente actos de violencia psicológica.
- c) actos de violencia física y psicológica.
- d) ninguna es correcta.

36. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, el personal directivo profesional:

- a) Exclusivamente ha de ser funcionario de carrera.
- b) Exclusivamente ha de ser funcionario de carrera o interino.
- c) Ha de ser funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

37. Los funcionarios de carrera que sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas serán declarados en situación de:

- a) Servicios especiales.
- b) Servicio activo.
- c) Servicio en otras Administraciones públicas.
- d) Excedencia.

38. Según el Estatuto Básico del Empleado Público los funcionarios de carrera que sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional serán declarados en situación de:

- a) Servicios Especiales.
- b) Servicio Activo.
- c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
- d) Excedencia.

39. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, son titulares del derecho de acceso a la información pública:

- a) Sólo los ciudadanos españoles.
- b) Sólo los ciudadanos españoles y las personas jurídicas que tengan su sede en España.
- c) Sólo las personas físicas.
- d) Todas las personas.

40. El derecho de acceso a la información pública, regulado en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- a) La protección del medio ambiente.
- b) La contratación pública.
- c) La seguridad privada.
- d) Todas son incorrectas.

41. En la solicitud de acceso a la información pública el solicitante no está obligado a:

- a) declarar su identidad.
- b) motivar la solicitud de acceso a la información.
- c) indicar una dirección de contacto, preferentemente electrónica.
- d) especificar la información que se solicita.

42. La Cualificación del Delegado de Protección de Datos:

- a) Es requisito disponer de titulación universitaria.
- b) Es requisito disponer de titulación universitaria en derecho.
- c) Es requisito disponer de titulación universitaria con conocimientos en derecho y la práctica en materia de protección de datos.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

43. Según el Reglamento General de Protección de Datos el interesado es:

- a) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero.
- b) Es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento.
- c) Es la persona física identificada o identificable.
- d) Todas son incorrectas.